PROYECTO DE LEY

Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera

Establece, para todo proyecto minero, incluidos los de litio, la consulta previa con efectos vinculantes en el procedimiento, la prioridad del agua para consumo humano, el balance hídrico y la evaluación ambiental estratégica por cuenca y el monitoreo participativo con datos abiertos, y devuelve al IANIGLA la validación científica del Inventario Nacional de Glaciares con participación provincial.

Propuesta 40: Minería sí, con consulta a las comunidades · Propuesta 39: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Días 61–100 (después de la mesa con las provincias mineras)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Ley de presupuestos mínimos (art. 41 CN): rige en todo el país sin adhesión y las provincias la complementan.

FUNDAMENTOS

La minería puede ser motor de desarrollo regional si cuenta con reglas que las comunidades acepten y que den certeza al inversor. Hoy la Ley General del Ambiente N° 25.675 obliga a consultar, pero su artículo 20 establece que la opinión de los participantes no es vinculante; la evaluación de impacto ambiental del Código de Minería se hace proyecto por proyecto, sin considerar los efectos acumulados sobre una misma cuenca; y la Ley N° 27.804 dejó en manos de cada jurisdicción identificar los glaciares y ambientes periglaciares protegidos. Este proyecto, dictado en ejercicio del artículo 41 de la Constitución Nacional y con pleno respeto del dominio provincial de los recursos naturales reconocido en su artículo 124, fija presupuestos mínimos que las provincias complementan y aplican: consulta previa, libre e informada a las comunidades del área de influencia, sin la cual la autorización es nula y cuyos acuerdos son obligatorios, conforme al Convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú; prioridad legal del agua para consumo humano; balance hídrico y evaluación ambiental estratégica por cuenca, con los comités de la Ley N° 25.688; monitoreo participativo, independiente y con datos abiertos; y validación científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sobre lo que se protege, con participación de las provincias. Las reglas rigen para todos los proyectos, porque no constituyen cargas tributarias alcanzadas por la estabilidad fiscal. A cambio, el proyecto que obtiene su licencia ambiental y social gana certeza.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, con el fin de asegurar la consulta previa a las comunidades afectadas, la prioridad del agua para consumo humano, la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la evaluación de los efectos acumulados por cuenca y el monitoreo participativo de cada proyecto.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica en todo el territorio de la Nación a los proyectos de exploración y explotación minera sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a la Sección Segunda del Título XIII del Código de Minería, incluidos los proyectos de litio en salares, y a sus ampliaciones.

ARTÍCULO 3°.- Carácter y relación con las normas provinciales. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y rigen sin necesidad de adhesión. Las provincias, titulares del dominio originario de los recursos naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, dictan las normas complementarias, designan sus autoridades de aplicación y ejecutan la presente ley en sus jurisdicciones.

ARTÍCULO 4°.- Integración normativa. La presente ley se integra con la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley N° 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley N° 24.071, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 27.566, aprobatoria del Acuerdo de Escazú, y el Código de Minería. En caso de duda prevalece la interpretación más favorable a la protección del agua para consumo humano.

ARTÍCULO 5°.- Autoridad nacional. La Secretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros coordina la aplicación de la presente ley con las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, mantiene el registro público previsto en el artículo 20 y consulta a la Secretaría de Minería del Ministerio de Infraestructura y Energía en lo que atañe a la política minera.

Capítulo II – Consulta previa, libre e informada

ARTÍCULO 6°.- Consulta a los pueblos indígenas. La autorización de explotación de un proyecto minero, o de su ampliación, que pueda afectar a comunidades indígenas requiere la consulta previa, libre e informada a esas comunidades, conforme a los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071, y al procedimiento, los plazos y el quórum que establezca la ley general de consulta previa, libre e informada, con el alcance fijado en el artículo 8 de la presente ley.

ARTÍCULO 7°.- Participación de las comunidades del área de influencia. La autorización de explotación de un proyecto minero, o de su ampliación, requiere además la consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto, mediante el procedimiento de participación pública de los artículos 19 a 21 de la Ley N° 25.675 y de los artículos 5 a 7 del Acuerdo de Escazú, con acceso previo a la información técnica del proyecto, a su evaluación de impacto ambiental y al balance hídrico de la cuenca.

ARTÍCULO 8°.- Efectos vinculantes en el procedimiento. Las consultas previstas en los artículos 6 y 7 son vinculantes en el procedimiento:

a) la autorización otorgada sin consulta válida es nula;

b) los acuerdos alcanzados en la consulta son obligatorios para la autoridad y para el titular del proyecto y se incorporan como condiciones de la autorización;

c) se requiere el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas en los casos de traslado previstos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y cuando el proyecto afecte el agua de consumo de la comunidad.

Para los proyectos mineros, lo dispuesto en este artículo constituye una excepción a lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 25.675 sobre el carácter no vinculante de la opinión de los participantes.

ARTÍCULO 9°.- Disposición transitoria sobre el procedimiento. Hasta la entrada en vigencia de la ley general de consulta previa, libre e informada, la consulta a los pueblos indígenas se realizará conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las normas provinciales, con los efectos del artículo 8.

Capítulo III – Agua y evaluación por cuenca

ARTÍCULO 10°.- Prioridad del agua para consumo humano. El uso del agua para consumo humano tiene prioridad sobre cualquier uso productivo. Ninguna autorización minera podrá comprometer la disponibilidad o la calidad del agua destinada al consumo humano de las poblaciones de la cuenca. Las autorizaciones de uso de agua para la actividad minera quedan sujetas a esta prioridad.

ARTÍCULO 11°.- Balance hídrico por cuenca. Antes de aprobar un proyecto minero o su ampliación, la autoridad provincial competente deberá contar con un balance hídrico de la cuenca en la que se localiza, que determine la disponibilidad de agua superficial y subterránea, los usos existentes, la recarga y los efectos acumulados de los proyectos aprobados y en trámite. El balance hídrico es público y se actualiza con los datos del monitoreo.

ARTÍCULO 12°.- Salares con proyectos de litio. El balance hídrico se realizará en primer término en las cuencas de los salares del Hombre Muerto, Rincón, Olaroz-Cauchari y Tres Quebradas, y en las demás cuencas de salares con proyectos de litio aprobados o en trámite.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación ambiental estratégica por cuenca. En toda cuenca con más de un proyecto minero aprobado o en trámite, la aprobación de nuevos proyectos requiere una evaluación ambiental estratégica de la cuenca que considere los efectos acumulados de todos ellos. Cuando la cuenca sea interjurisdiccional, la evaluación se hará con el comité de cuenca previsto en el artículo 4° de la Ley N° 25.688. La evaluación estratégica se suma a la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto prevista en el Código de Minería y no la reemplaza.

ARTÍCULO 14°.- Evaluación técnica independiente y plazos. Los balances hídricos y las evaluaciones estratégicas se realizarán con evaluación técnica independiente y dentro de los plazos máximos que fijen las normas provinciales complementarias, transcurridos los cuales la autoridad deberá expedirse.

Capítulo IV – Monitoreo participativo y datos abiertos

ARTÍCULO 15°.- Monitoreo participativo. Todo proyecto minero contará con un programa de monitoreo ambiental participativo e independiente, con intervención de las comunidades del área de influencia, de las universidades o instituciones científicas que designe la autoridad provincial y de la autoridad de aplicación provincial, que controle como mínimo la cantidad y la calidad del agua, la calidad del aire y del suelo y el cumplimiento de las condiciones de la autorización.

ARTÍCULO 16°.- Datos abiertos. Los resultados del monitoreo, los balances hídricos, las evaluaciones estratégicas, las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones se publican en formato de datos abiertos y en forma accesible para las comunidades del área de influencia, conforme a la Ley N° 27.566.

ARTÍCULO 17°.- Costo del monitoreo y de la consulta. El costo del monitoreo, del balance hídrico de la cuenca en la proporción que corresponda a cada proyecto y de la organización de la consulta está a cargo del titular del proyecto, sin perjuicio de los recursos que las provincias decidan afectar. El titular no podrá intervenir en la selección de los técnicos que realicen el monitoreo independiente.

Capítulo V – Glaciares y ambiente periglacial

ARTÍCULO 18°.- Validación científica del Inventario Nacional de Glaciares. Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 26.639, en el texto dado por el artículo 4° de la Ley N° 27.804, por el siguiente:

«ARTÍCULO 5°.- Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y de las geoformas periglaciales será realizado y actualizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Ambiente.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del Inventario.

La autoridad competente que detectare en su territorio un glaciar o geoforma periglacial que cumpla con alguna de las funciones hídricas previstas en el primer párrafo del artículo 1° y que no estuviera incluido en el Inventario Nacional de Glaciares le notificará dicha circunstancia al IANIGLA a fin de que lo incorpore en el Inventario.

La identificación de los glaciares y de las geoformas periglaciales con funciones hídricas que realice cada jurisdicción conforme al apartado 1) del artículo 8°, la constatación prevista en el segundo párrafo del artículo 3° bis y toda propuesta de incorporación o de eliminación de un cuerpo del Inventario requieren la validación científica del IANIGLA, que se expedirá mediante dictamen técnico fundado y público. Sin esa validación, ningún glaciar ni geoforma periglacial inventariado podrá considerarse excluido del objeto protegido por esta ley. Validada la constatación de que un cuerpo inventariado no cumple esas funciones, el IANIGLA lo eliminará del Inventario.

La validación se realiza con participación de las autoridades de las provincias en cuyo territorio se encuentren los cuerpos, que podrán aportar estudios, formular observaciones y participar de los trabajos de campo. El IANIGLA considerará fundadamente esos aportes en su dictamen.

El Inventario se actualizará con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años y se publicará en forma íntegra.»

ARTÍCULO 19°.- Prioridad del agua en la protección de glaciares. En la aplicación de la Ley N° 26.639, la determinación de las funciones hídricas de los glaciares y del ambiente periglacial considerará en forma prioritaria su aporte al agua para consumo humano, conforme al artículo 10 de la presente ley.

Capítulo VI – Registro, aplicación en el tiempo y disposiciones finales

ARTÍCULO 20°.- Registro público. La Secretaría de Ambiente llevará un registro público nacional de los balances hídricos, las evaluaciones estratégicas por cuenca, las consultas realizadas y los programas de monitoreo, con la información que remitan las provincias.

ARTÍCULO 21°.- Aplicación a todos los proyectos. Los presupuestos mínimos de la presente ley rigen desde su entrada en vigencia para todos los proyectos mineros, incluidos los que gozan de estabilidad fiscal o de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, porque no constituyen cargas tributarias ni modificaciones del régimen fiscal alcanzadas por dicha estabilidad.

ARTÍCULO 22°.- Transición. La consulta prevista en el Capítulo II se aplica a las autorizaciones de explotación y de ampliación que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Los proyectos en operación adecuarán su programa de monitoreo a lo dispuesto en el Capítulo IV dentro de los DOCE (12) meses, y las provincias completarán los balances hídricos de las cuencas con proyectos en operación dentro de los VEINTICUATRO (24) meses. La prioridad del agua para consumo humano y la protección de glaciares rigen desde la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. Los gastos que demande a la Nación la aplicación de la presente ley, incluidos los trabajos de validación del IANIGLA, se atenderán con la reasignación de créditos de las jurisdicciones de la Secretaría de Ambiente y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del que depende el IANIGLA, sin aumento del gasto total autorizado. A partir del ejercicio siguiente al de su entrada en vigencia, la ley de presupuesto asignará una partida específica para la validación y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.

ARTÍCULO 24°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en lo que corresponde a la Nación dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 25°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app